

《【문제1.3-1】 소송법상 실효의 원칙에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제1.3의 물음1> 소송법상 실효의 원칙의 의미, 신의칙과의 관계, 성립 요건, 적용 범위 및 소송법상 효과

I. 소송법상 실효의 원칙의 의미 및 신의칙과의 관계

1. 소송법상 실효의 원칙의 의미

- '소송법상 실효의 원칙'이란 '권리자가' 소송법상 '권능'을 '행사'할 수 있음에도 '장기간 이를 행사하지 아니'하여, '상대방'에게 더 이상 그 '권능을 행사하지 않을 것'이라는 '정당한 신뢰'를 준 경우 '그 후의 권리 행사'를 '허용하지 않는 원칙'을 말한다.' 이는 장기간 방치된 권리 행사를 차단함으로써 '소송절차의 안정과 신속'을 '도모'하는 데 '취지'가 있다.

2. 신의칙과의 관계

- "민사소송법 제1조 제2항"은 '당사자와 소송관계인이 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다'는 '신의성실의 원칙(이하 '신의칙')'을 규정하고 있다. 소송법상 실효의 원칙은 이 '신의칙의 파생 원칙'인 '모순행위금지의 원칙'과 밀접한 '관련'이 있다. 과거의 불행사 상태와 모순되는 '후행 소송행위를 제한'함으로써 '당사자 간의 신뢰를 보호'하는 역할을 하기 때문이다.

II. 실효의 원칙의 성립 요건

1. 소송법상 권능의 장기간 불행사

(1) 소송상 권리·권능의 존재

- 실효의 대상이 되는 '소송법상의 권능'이 '객관적'으로 '존재'하고 있어야 하며, '권리자'가 이를 '행사할 수 있는 상태'여야 한다.

(2) 상당한 기간의 경과

- 권리자가 소송상 권능을 행사할 수 있었음에도 불구하고 '객관적으로 매우 장기간 동안' 이를 행사하지 않고 '방치'하였어야 한다.

2. 상대방의 정당한 신뢰 형성

(1) 소송 상대방의 신뢰

- 권리자의 장기간에 걸친 권리 불행사로 인하여 소송 '상대방에게' 더 이상 '해당 권능을 행사하지 않을 것'이라는 '신뢰'가 '형성'되어 있어야 한다.

(2) 정당한 사유 및 객관적 사정

- 상대방이 그러한 신뢰를 가짐에 있어 정당한 사유가 있어야 하며, '객관적으로 신뢰를 가질 만한 사정' 등이 배후에 '뒷받침'되어야 한다.

III. 적용 범위 및 소송법상 효과 (소송권능의 배척 또는 소각하)

1. 소송법상 실효의 원칙의 적용 범위

(1) 소송행위 및 소송법상의 권능

- '소송법상 이익권', '상소권', '소송 취소권' 등 '개별 소송행위'에 '원칙적'으로 '적용'된다. 다만, '강행법규적 성격을 지닌 소송 요건'이나 '공익적 절차'에는 '신중'하게 '적용'된다.

(2) 소제기 자체(소권)에의 적용

- 실체법상 권리에 기한 소제기 자체에도 실효의 원칙이 적용될 수 있다. "대법원"은 '근로자'가 '해고 후' 아무런 이의 없이 '퇴직금을 수령'하고 '수년'이 지난 뒤에 제기한 '해고무효확인'의 소' 등에서 '실효의 원칙'을 '적용'하여 '소'를 '부정'한다.'

2. 실효의 소송법상 효과

(1) 소송권능의 배척(실효)

- 요건이 충족되면 '해당 소송행위의 권능'은 '실효'되며, 그 후에 행해진 '소송행위'는 신의칙에 반하는 위법한 행위로서 '법적 효력'이 '배척'된다.

(2) 부적법 각하(소각하)

- '소제기 자체(소권)가 실효'된 경우, 그 소송은 '소송 요건을 흠결'한 '부적법한 소'에 해당하므로 '법원은' 본안 심리를 하지 않고 '판결'로 '소를 각하'하여야 한다.

IV. 결론

- '소송법상 실효의 원칙'은 '소송 절차의 '법적 안정성'과 '당사자의 신뢰 보호'를 위해 필수적인 '신의칙의 파생 원칙'이다.' 다만, 남용될 경우 "헌법"상 보장된 당사자의 '재판청구권'을 '침해'할 '우려'가 있으므로, 법원은 '상당한 기간의 경과'와 '상대방의 정당한 신뢰 여부'를 '엄격'하게 '판정'하여 예외적으로만 적용하여야 한다.